МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 11 дугаар сарын 07 № 07/59 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
Ж.ЧИНБҮРЭН ТАНАА

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Уганцэцэгээс "...тус төвийн эмнэл зүй хариуцсан дэд захирал нь 17 настай хүүхдийг насанд хүрэгчдийн өрөөнд хэвтүүлэн эмчилж хүүхдийн эрхийг зөрчсөн, эмчлүүлэгчид оргосон, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын алба, Эмнэлзүй хариуцсан дэд захирал нь эмнэлэг хамгааллын дэглэм зөрчиж буйд хяналт тавьж, таслан зогсоогоогүй зэрэг асуудал даамжирсан нь эмнэлгийн дэглэм алдагдахад нөлөөлж байна. Дээрх үүссэн зөрчилд холбогдох албан тушаалтнуудын хүүхдийн эрх зөрчсөн, ёс зүйгүй, хариуцлагагүй, ажил албан тушаал, эрх мэдлээ ашиглаж өөрсдөдөө давуу байдал олгосон үйлдлийг шалгаж, албан ёсны дүгнэлт, шийдвэр гаргаж өгөхийг хүсье" гэх гомдлыг Комисст ирүүлсэн.

Комисс тус төвийн үйл ажиллагаанд 2021 онд хяналт шалгалт хийж байсан бөгөөд тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Комиссын гишүүний 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 3/46 дугаартай шаардлагыг тус төвийн захиралд хүргүүлсэн.

Мөн Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн тус төвд удаа дараа хяналт, шинжилгээ хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар зөвлөмж хүргүүлж ирсэн боловч зөрчил арилахгүй, гомдол давтагдан ирсээр байгаа нь тус төвийн дотоод хяналт хангалтгүй, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хүртээмжтэй хүргэж чадахгүй, хүний эрх зөрчигдөх эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсч байгааг илтгэж байна.

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь хэсэгт "Яам нь Засгийн газрын гишүүн-Монгол Улсын сайдад эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг нь зохицуулах, хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөхөд нь мэргэжил, арга зүй, эрх зүй, техник, зохион байгуулалтын үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9 дэх заалтад "хүний эрхийг хангах эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах", Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсэгт "Эрүүл мэндийн үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ хийх, шалгах, дүгнэх, эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар шалгалт хийх, шалгалтын дүнг мэдээлэх, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг бууртай албан тушаалтнаар арилгуулах, хууль тогтоомж зөрчсөн гэм бууртай этгээдэд энэ хуулийн дагуу захиргааны хариуцлага хүлээлгэх чиг үүргийг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага болон эрүүл мэндийн байгууллагын дотоод хяналт хариуцсан алба хэрэгжүүлнэ." гэж тус тусаасан байна.

1500700200

D:\Албан бичиг\АБ төсөл\2025 он\11 сар

Иймд гомдолд дурдсан асуудлын бодит байдлыг тогтоох, тус төвийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрхийг хангах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд бүхэлд нь хяналт шалгалт зохион байгуулж, хүүхдийн эрхийн зөрчил болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах эрхийн хэрэгжилт, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын өнөөгийн нөхцөл байдалд дүгнэлт хийх ;

2. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай шуурхай хүргэх, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх;

3. Тус төвийн үйл ажиллагааг хүний эрхэд ээлтэй, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зарчимд нийцсэн байдлаар бүрдүүлж, хэрэгжилтэд нь дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх;

4. Шаардлагатай эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангах, ажилтнуудын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэхэд чиглэсэн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх;

5. Хүний эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг нийт удирдах бүрэлдэхүүн болон ажилтнуудад зохион байгуулж, хүний эрхийн мэдрэмж, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулах;

6. Холбогдох хууль, дүрэм, журмыг зөрчиж, хүний эрхийн зөрчил гаргасан байж болзошгүй нэр бүхий албан хаагчдын үйлдлийг шалгаж, тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн хуульд заасан арга хэмжээ авах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.” гэж заасан.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх тайлан мэдээллийг холбогдох баримтын хамт 40 хоногийн дотор Комисст ирүүлэхийг мэдэгдье.

Мөн тус хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.5 дахь заалтад “Комиссын гишүүн нь гаргасан шаардлага, зөвлөмж, түүний хэрэгжилтийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтлэх, олон нийтэд мэдээлж болно.” гэж заасан тул Комисс Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаар олон нийтэд мэдээлэх болно.

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн Үндэсний төвөөс ирүүлсэн гомдлыг хавсаргав.
Хавсралт ... хуудастай.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД